

1525954-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... a) condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, em processo no 0000799-55.2007.8.26.0048 da 1ª Vara Criminal do Foro de Atibaia, com extinção pelo cumprimento aos 08/02/2010; b) condenação anterior pelo crime de furto, em processo no 0013519-88.2006.8.26.0048, da 2ª Vara Criminal do Foro de Atibaia, com trânsito em julgado para o Réu aos 22/04/2008; c) condenação anterior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525954-37.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525954-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291737/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21031818 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3795/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2291737 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE LIMA DE CERQUEIRA CUNHA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FELIPE LIMA DE CERQUEIRA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, c.c. o artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 25 de outubro de 2021, por volta das 19h40, na Rua Vitória, nº 467, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, conduzia a motocicleta I/LONCIN LX250 8, placas DZT2093, pertencente a Rodolpho Andre Demarchi, avaliada em R\$ 9.000,00 (nove mil reais), coisa que sabia ser produto de crime (BO de fls. 04/07, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13).

Consta da denúncia que, segundo se apurou, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 06 horas, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Praça Princesa Isabel,

referida moto foi roubada (fl. 20).

Relata a denúncia que na mesma data, por volta das 19h40, na Rua Vitória, nº 467, República, policiais militares avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta, a qual estava com um interruptor de eletricidade, o que motivou a abordagem. Em consulta as placas, constataram que se tratava de produto de roubo (fls. 04/07). É da inicial que interrogado, disse que pegou a motocicleta com um amigo (fl. 10). Por fim, é da inicial que as circunstâncias que envolveram os fatos, ou seja, por ter recebido o objeto, de quem não era o legítimo proprietário, desacompanhado de qualquer documentação que legitimasse sua posse, indicam que o denunciado conhecia a origem espúria do bem.

Em audiência de custódia realizada no dia 26 de outubro de 2021 (fls. 52/53) e por decisão exarada neste mesmo dia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 55/57).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de novembro de 2021 (fls. 109/110).

O réu foi citado (fl. 142).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou absolvição sumária do denunciado (fl. 146).

O recebimento da denúncia foi mantido consoante decisão exarada aos 02 de dezembro de 2021 (fls. 147/148).

Na data de 14/12/2021 a audiência deixou de ser realizada em virtude da ausência das testemunhas policiais militares Rodrigo Ribeiro Raggio da Silva e Renato de Oliveira. O Ministério Público insistiu na oitiva dos policiais e o Defensor Público requereu a substituição da testemunha Rodrigo Ribeiro Raggio da Silva pela vítima Rodolpho André Demarchi. Ambos os requerimentos foram deferidos. A prisão preventiva foi mantida e a audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi redesignada para o dia 8 de fevereiro de 2022, às 17h.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça e o período de prisão cautelar do acusado, que no presente caso ultrapassou três meses; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Restou demonstrado pelo conjunto probatório o cometimento do delito de receptação. Com efeito, a prova constante dos autos forma um todo coeso, no sentido de imputar ao acusado a prática do ilícito ora apurado.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 04/07), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 12/13), bem como a prova oral colhida em juízo.

Não há dúvidas de que a motocicleta que estava sendo conduzida pelo réu era produto de crime de roubo, consoante registro do 190, datado de 25 de outubro de 2021, acostado à fl. 20.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha Renato de Oliveira, policial militar, que narrou, em suma, que estavam patrulhando e no cruzamento avistaram a moto com um interruptor na lateral, o que chamou a atenção. Fizeram a abordagem e ao consultar a placa constou produto de ilícito. O réu falou que tinha emprestado de um amigo. Fizeram contato com o Copom que confirmou que a moto era produto de ilícito. O réu falou que poderia levar até o amigo, mas não falou o nome do amigo. Nem fizeram muitas perguntas ao réu. O réu não tinha documento algum, nem pessoal dele, nem da moto. O réu falou que não tinha habilitação. No lugar original da chave tinha uma chavinha de fenda.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Rodrigo Ribeiro Raggio da Silva, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em síntese, que estavam em patrulhamento e despertou curiosidade essa “gambiarra” na moto. Consultaram a moto e constou como produto de roubo. O réu falou várias coisas, que era de um amigo. O trânsito parou na verdade, desembarcaram e abordaram o réu a pé, ele não percebeu. Verificaram via sistema e posteriormente via Copom que a moto era produto de ilícito, de roubo. Inicialmente deu para ver um interruptor. Posterior a abordagem viram que no miolo onde é colocada a chave da moto tinha uma chave de fenda. Ele não soube responder, falou coisas desconexas, que era de um amigo, dívida de um amigo. O réu não tinha documento da moto.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que está com 33 anos de idade. Estava em cumprimento de pena, em regime aberto, comparecendo no fórum, mas o fórum estava em recesso. Estava em liberdade desde 03 de maio de 2021. Estava morando com a mãe. Estudou até o primeiro colegial. Se recorda das suas condenações. Vai falar a verdade, sabe que tem muitos antecedentes. Encontrou com amigos e pediu emprestada a moto. Perguntou se era roubada e não falaram nada. Estava sendo conectada com uma chave de fenda. Parou no semáforo, em nenhum momento resistiu a prisão. A moto estava com a placa original. Conhece o amigo como Rodrigo e pediu para os policiais ir ao local. Pediu para dar uma volta. Rodrigo passou a moto ligada. Ele tinha ligado com a chave de fenda e tirou e disse que se parasse era para ligar a moto de novo com a chave de fenda. Colocou a chave de fenda no bolso. Não falaram que a moto era produto de ilícito. Tinha ciência que a moto era produto de crime.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, 2ª edição: TACRSP:

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo um deles a conduta de conduzir coisa que sabe ser produto de crime.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal

credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, ressaltando, ainda, que não foi apresentada pela ilustre Defesa nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Da circunstância agravante de pena prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal (ter o agente cometido crime em ocasião de calamidade pública). Em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVI-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de receptação, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Não se nega a situação para lá de delicada que o mundo vive, mas a agravação da pena deve ser reservada a casos concretos, nos quais o agente se vale da calamidade pública para a prática do delito, como a hipótese de desvio de verba pública destinada à saúde ou o superfaturamento de itens essenciais ao combate do vírus mortal." (Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021).

No mesmo sentido: V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021 e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria do réu, sendo suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu, além de multirreincidente, circunstância que só será apreciada em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, conforme se infere da folha de antecedentes as fls. 28/43 e certidão as fls. 45/51, o réu apresenta: a) condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, em processo no 0000799-55.2007.8.26.0048 da 1ª Vara Criminal do Foro de Atibaia, com extinção pelo cumprimento aos 08/02/2010; b) condenação anterior pelo crime de furto, em processo no 0013519-88.2006.8.26.0048, da 2ª Vara Criminal do Foro de Atibaia, com trânsito em julgado para o Réu aos 22/04/2008; c) condenação anterior pelo crime de roubo, em processo no 0007060-25.2010.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 30/07/2015; d) condenação anterior pelo crime de roubo majorado tentado, em processo no 0015309-28.2011.8.26.0050, da 1ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 07/10/2011; e) condenação anterior pelo crime de furto qualificado tentado em processo no 0068547-93.2010.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal da Capital; f) condenação anterior pelo crime de furto tentado em processo no 1507142-15.2019.8.26.0228, da 23ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 06/06/2019; g) condenação anterior pelo crime de furto qualificado em processo no 1507107-21.2020.8.26.0228, da 2ª Vara Criminal da Capital, com trânsito

em julgado para a Defesa aos 14/04/2021. Este histórico denota que o acusado tem conduta socialmente reprovável. As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 45/51), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Regime de cumprimento da pena

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal. Conforme acima exposto, o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, apresenta maus antecedentes e estava em cumprimento de pena. Não há como se aplicar no presente caso o disposto na súmula 269 do STJ que admite a adoção de regime semiaberto para o reincidente, pois as circunstâncias judiciais não são favoráveis. Com efeito, o histórico do Réu denota conduta socialmente reprovável e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do CP. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da multirreincidência em crime doloso, sendo que em face da condenação anterior, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado FELIPE LIMA DE CERQUEIRA CUNHA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 dias-multa, já prevista no tipo penal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é multirreincidente em crime patrimonial. As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuo o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA